

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
**HIỆP HỘI ĐIỆN GIÓ VÀ MẶT
TRỜI BÌNH THUẬN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **17**/2025/CV-HHĐG&MT
V/v: Đổi tên Hiệp hội

Lâm Đồng, ngày **13** tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 và Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về hội;

Căn cứ văn bản 144/SNV-TCBC ngày 18/7/2025 của Quý Sở về việc sắp xếp hội, quỹ cấp tỉnh, cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Điện gió Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Về việc phê chuẩn Ban Chấp hành Hiệp hội Điện gió và mặt trời Bình Thuận nhiệm kỳ III (2020 - 2025) và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung).

Hiệp Hội Điện gió và mặt trời tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) đã thông qua việc đổi tên Hiệp Hội Điện gió tỉnh Bình Thuận thành Hiệp Hội Điện gió và Mặt trời Lâm Đồng như sau:

1. Một số thông tin cơ bản về Hiệp hội:

- Văn phòng Hiệp hội: Thôn Lạc Trị, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.
- Cơ cấu ban chấp hành gồm có: 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 3 Ủy viên;
- Số lượng hội viên đến thời điểm hết tháng 06/2025: 24 hội viên, gồm: 01 hội viên danh dự cá nhân, 19 hội viên tập thể, 05 hội viên cá nhân và 08 hội viên tập thể liên kết.

2. Lý do đổi tên:

- Căn cứ văn bản 144/SNV-TCBC ngày 18/7/2025 của Quý Sở về việc sắp xếp hội, quỹ cấp tỉnh, cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính.

- Hiệp hội trước đây trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũ. Sau khi tiến hành hợp nhất, Hiệp hội thuộc diện chỉ cần thực hiện thủ tục hành chính để đổi tên theo quy định, do tại hai tỉnh Đắc Nông và Lâm Đồng cũ chưa có tổ chức hội cùng tên “Hiệp hội Điện gió và Mặt trời”.

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

- Nghị quyết đại hội của hiệp hội về việc đổi tên;
- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Các tài liệu có liên quan.

Thông tin khi cần liên hệ: Văn phòng Hiệp hội theo địa chỉ: Thôn Lạc Trị, Xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng; email: doanpt@tbw.com.vn, điện thoại: 0986268490 - cô Phạm Thị Doan.

Hiệp Hội Điện gió tỉnh Bình Thuận kính đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định cho phép đổi tên Hiệp Hội Điện gió và mặt trời tỉnh Bình Thuận thành Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Lâm Đồng và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Lâm Đồng (b/c);
- Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng (b/c);
- Ban chấp hành Hiệp hội;
- Các hội viên Hiệp hội;
- Lưu: VPHH.

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Thịnh

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI HIỆP HỘI ĐIỆN GIÓ VÀ MẶT TRỜI BÌNH THUẬN

Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Căn cứ văn bản số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 và Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về hội;

Căn cứ văn bản 144/SNV-TCBC ngày 18/7/2025 của Quý Sở về việc sắp xếp hội, quỹ cấp tỉnh, cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Điện gió Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Về việc phê chuẩn Ban Chấp hành Hiệp hội Điện gió và mặt trời Bình Thuận nhiệm kỳ III (2020 - 2025) và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua:

Đề xuất điều chỉnh Điều lệ, tên gọi Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình Thuận thành Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Lâm Đồng (tên tiếng Anh: Lam Dong Wind and Solar Energy Association; viết tắt: LDWSEA).

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình Thuận tổ chức vào ngày 17 tháng 10 năm 2025 thông qua với tỷ lệ 100% hội viên chính thức có mặt đồng ý./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
BAN CHẤP HÀNH
Bùi Văn Thịnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI ĐIỆN GIÓ VÀ MẶT TRỜI LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng.

- Hiệp hội lấy tên là: HIỆP HỘI ĐIỆN GIÓ VÀ MẶT TRỜI LÂM ĐỒNG.
- Tên tiếng Anh: LAM DONG WIND AND SOLAR ENERGY ASSOCIATION.
- Viết tắt: LDWSEA.
- Hiệp hội được xây dựng biểu tượng riêng theo quy định.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích.

1. Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của:

- Các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực điện gió và mặt trời bao gồm: Đầu tư, dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, sản xuất và cung cấp thiết bị, tư vấn về dự án phát triển theo cơ chế sạch (CDM), mua, bán các chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được xác nhận (CERs);
- Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các cá nhân công dân Việt Nam là nhà quản lý, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực điện gió và mặt trời;

2. Hiệp hội được thành lập nhằm mục đích đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin trong nội bộ Hiệp hội vì sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp điện gió và mặt trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Hoạt động của Hiệp hội không vì mục tiêu lợi nhuận.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Là tổ chức đại diện lợi ích hợp pháp của các hội viên. Tập hợp ý kiến góp ý, kiến nghị của các hội viên chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đầu tư phát triển ngành công nghiệp điện gió và mặt trời.

- Tổng hợp thông tin về cơ chế, chính sách, tổ chức truyền đạt đến các hội viên; tổ chức cho các hội viên góp ý kiến hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách kể cả chủ trương chính sách khác có liên quan đến lợi ích hợp pháp của các hội viên về đầu tư phát triển ngành công nghiệp điện gió và mặt trời.

- Tổ chức hội thảo chuyên đề về khoa học công nghệ, về thông tin thiết bị, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm tổ chức đầu tư và quản lý điều hành dự án, tham gia xây dựng – điều chỉnh giá bán điện điện gió và mặt trời lên lưới, giá bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được xác nhận (CERs).

- Thực hiện liên kết hợp tác với các tổ chức Hội (Hiệp hội) chuyên ngành khác trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế nhằm phát triển Hiệp hội.

- Giới thiệu cho các Hội viên đối tác đầu tư để Hội viên tiếp xúc liên doanh liên kết; giới thiệu các nguồn vốn tín dụng trong và ngoài nước, nguồn vốn ODA của Chính phủ nước ngoài để Hội viên đàm phán, vay đầu tư.

2. Phạm vi hoạt động:

Hiệp hội hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh, tuân thủ pháp luật Việt Nam và theo quy định tại Điều lệ này.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động.

1. Về tổ chức:

- Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thiểu số phục tùng đa số.
- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội là Đại hội toàn thể Hội viên. Lãnh đạo hoạt động giữa hai kỳ Đại hội là Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội bầu ra thay mặt Hiệp hội điều hành hoạt động Hiệp hội.
- Ban Thường trực Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội nhằm giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Hiệp hội, trong đó Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội làm việc thường xuyên tại Văn phòng Hiệp hội.
- Ban Kiểm tra do Đại hội Hiệp hội bầu ra nhằm kiểm tra, giám sát các thành viên Hiệp hội, tập thể Ban Chấp hành và thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội trong việc thực hiện Điều lệ Hiệp hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội và việc huy động sử dụng tài sản, tài chính Hiệp hội của Văn phòng Hiệp hội.

- Hoạt động của Hiệp hội ngoài Đại hội thường kỳ còn có Đại hội bất thường, Hội nghị thường niên, các cuộc hội thảo, sinh hoạt chuyên đề khác.

2. Các hoạt động trên chỉ được tiến hành khi:

- Cuộc họp Ban Chấp hành Hiệp hội: phải có trên 50% số lượng Ủy viên Ban Chấp hành tham dự.
- Đại hội thường kỳ, Đại hội bất thường, Hội nghị thường niên: phải có trên 50% số hội viên chính thức tham dự.

3. Về kinh phí hoạt động: Hiệp hội thực hiện theo nguyên tắc tự trang trải kinh phí hoạt động.

Điều 5.

Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành là Sở Công thương.

Điều 6. Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản.

- Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Điều 7. Trụ sở của Hiệp hội.

Trụ sở Hiệp hội đặt tại Thôn Lạc Trị, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

Điều 8. Nhiệm vụ.

1. Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, viên chức và nhân dân về kiến thức cơ bản của điện gió và mặt trời, về tính ưu việt của điện gió và mặt trời đối với bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, về giảm phát thải khí nhà kính của dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM), về cơ chế chính sách đầu tư, xây dựng quản lý dự án điện gió và mặt trời và cơ chế hỗ trợ giá bán sản phẩm.

2. Tham gia, kiến nghị cơ quan nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật cho đầu tư phát triển điện gió và mặt trời; kiến nghị giải quyết vướng mắc trong thực hiện đầu tư, xây dựng các dự án điện gió và mặt trời.

3. Phổ biến kinh nghiệm, đàm phán giá bán chứng chỉ giảm khí thải nhà kính được xác nhận (CERs); thủ tục nhập khẩu và vận chuyển lắp đặt thiết bị, đầu nối và hoà lưới điện quốc gia.

4. Thông tin về tiến bộ khoa học công nghệ, về chủng loại thiết bị tiên tiến để các thành viên áp dụng.

5. Giới thiệu cho các thành viên, các đối tác cần hợp tác, liên doanh; hỗ trợ tìm nguồn vốn tài trợ, nguồn vay ODA cho đầu tư dự án.

6. Làm đầu mối cho Hội viên trong tuyển dụng lao động, xin cấp giấy phép cho lao động nước ngoài, đào tạo lao động kỹ thuật.

7. Thực hiện hòa giải, giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên Hiệp hội trong việc thực hiện Điều lệ Hiệp hội.

8. Thực hiện liên kết với các tổ chức quốc tế, các Hiệp hội cùng ngành nghề khác trong nước và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội và của các Hội viên.

9. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân người Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ gia nhập Hiệp hội.

10. Báo cáo định kỳ hoạt động của Hiệp hội cho cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu chính đáng của các Hội viên.

Điều 9. Quyền hạn.

1. Được thay mặt tập thể Hội viên trong thực hiện nhiệm vụ và trong quan hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức khác trong và ngoài nước.

2. Xét duyệt kết nạp Hội viên mới; xoá tên Hội viên khi Hội viên vi phạm.

3. Khen thưởng, kỷ luật các Hội viên trong nội bộ Hiệp hội; hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng khi Hội viên lập được thành tích xuất sắc.

4. Thực hiện giải quyết hòa giải, giải quyết khiếu nại, tranh chấp trong nội bộ.

5. Hiệp hội không can thiệp vào quá trình quyết định quản lý hoạt động của các Hội viên.

Chương III HỘI VIÊN

Điều 10. Tiêu chuẩn Hội viên.

Những tổ chức, cá nhân sau đây, nếu tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện tham gia, đóng lệ phí tham gia, đóng hội phí theo quy định có thể xem xét kết nạp trở thành Hội viên của Hiệp hội:

- Các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam.

- Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện gió và mặt trời.

- Cá nhân công dân Việt Nam là nhà quản lý, nhà khoa học có tâm huyết với lĩnh vực điện gió và mặt trời, không bị hạn chế năng lực hành vi, không bị hạn chế quyền công dân bởi Tòa án nhân dân các cấp.

Điều 11. Các loại Hội viên.

Hiệp hội thành lập trên cơ sở số lượng Hội viên chính thức là doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh theo Pháp luật Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với quy định tại Điều 2 và Điều 10 của Điều lệ này với số lượng không ít hơn quy định của Nhà nước về số lượng Hội viên tối thiểu trong điều kiện thành lập Hiệp hội.

1. Hội viên chính thức:

- Các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của tỉnh, các cá nhân là công dân Việt Nam phù hợp với quy định tại Điều 2 và Điều 10 của Điều lệ này tham gia Hiệp

hội trong giai đoạn vận động thành lập Hiệp hội cho đến trước ngày tổ chức Đại hội Hiệp hội lần thứ I thì được công nhận là Hội viên chính thức.

- Các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của tỉnh; các cá nhân là công dân Việt Nam phù hợp với quy định tại Điều 2 và Điều 10 của Điều lệ này nếu có đơn xin gia nhập Hiệp hội sau ngày tổ chức Đại hội Hiệp hội lần thứ I, được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét quyết định kết nạp theo quy định của Điều lệ này thì trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội.

2. Hội viên liên kết:

- Các doanh nghiệp Việt Nam không có dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của tỉnh khác hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với Điều 2 và Điều 10 của Điều lệ này nếu có đơn xin gia nhập Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét quyết định kết nạp theo quy định của Điều lệ này thì trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký kinh doanh hoạt động theo pháp luật Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với quy định tại điều 2 và điều 10 bản Điều lệ này, nếu có đơn xin gia nhập Hiệp hội, được Ban chấp hành Hiệp hội xem xét quyết định kết nạp theo quy định của Điều lệ này thì trở thành Hội viên liên kết của Hiệp hội.

3. Hội viên danh dự:

Các tổ chức Việt Nam, cá nhân là công dân Việt Nam không có điều kiện tham gia Hiệp hội nhưng tán thành Điều lệ Hiệp hội, có đóng góp tích cực cho Hiệp hội thì sẽ được Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự của Hiệp hội. Thủ tục mời làm Hội viên danh dự quy định tại khoản 4, Điều 14 Điều lệ này.

Điều 12. Quyền của Hội viên.

1. Hội viên chính thức:

- Được tham gia các hoạt động của Hiệp hội.
- Được tham gia ý kiến đóng góp trong các kỳ sinh hoạt của Hiệp hội hoặc gửi văn bản đến Hiệp hội để góp ý xây dựng Hiệp hội.
- Thông qua Hiệp hội gửi kiến nghị của mình đến các cơ quan nhà nước khi lợi ích chính đáng của mình bị xâm phạm. Hiệp hội sẽ có tác động đến cơ quan nhà nước nhanh chóng giải quyết kiến nghị đó.
- Được Hiệp hội môi giới liên doanh liên kết bằng cách giới thiệu đối tác trong và ngoài nước để Hội viên xem xét hợp tác đầu tư, trao đổi kinh nghiệm.
- Được Hiệp hội giới thiệu tham gia các cuộc hội thảo trong nước và ngoài nước về vấn đề liên quan đến điện gió và mặt trời.
- Được ứng cử, nhận đề cử và tham gia bầu cử các chức danh trong Hiệp hội; được biểu quyết thông qua các Nghị quyết, chương trình công tác của Hiệp hội.

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân người Việt Nam có đủ tiêu chuẩn gia nhập Hiệp hội.

- Được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng khi lập thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động.

2. Hội viên liên kết:

Có đầy đủ quyền hạn trên đây, trừ quyền ứng cử, nhận đề cử, tham gia bầu cử các chức danh trong Hiệp hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết, chương trình công tác của Hiệp hội.

3. Hội viên danh dự:

Có đủ quyền hạn như Hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, nhận đề cử, bầu cử và biểu quyết, có thể được Hiệp hội tôn vinh giữ các chức danh danh dự của Hiệp hội nhưng không tham gia điều hành hoạt động Hiệp hội.

Điều 13. Nghĩa vụ của Hội viên.

Hội viên chính thức và Hội viên liên kết của Hiệp hội đều có những nghĩa vụ sau đây:

- Chấp hành đúng Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động và quản lý Hội.

- Tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt của Hiệp hội. Nếu vắng mặt phải có lý do chính đáng và phải gửi văn bản xin vắng mặt trước ngày sinh hoạt Hiệp hội ít nhất 24 giờ.

- Thực hiện báo cáo định kỳ cho Hiệp hội về những hoạt động của mình.

- Đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội, hội phí hàng tháng hoặc hàng năm theo mức quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Nếu không được Hiệp hội giới thiệu, không được nhân danh tập thể Hiệp hội để hoạt động cho lợi ích cá nhân của Hội viên.

Điều 14. Thẻ thức gia nhập Hiệp hội và ra khỏi Hiệp hội.

- Khi muốn gia nhập Hiệp hội, những tổ chức, cá nhân quy định theo Điều 10 và Điều 11 của Điều lệ này phải có đơn gửi Ban Chấp hành Hiệp hội để xem xét quyết định. Nếu được ít nhất 50% số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội đồng ý thì trở thành Hội viên của Hiệp hội. Ban Chấp hành Hiệp hội có trách nhiệm thông báo cho các Hội viên biết kết quả xét duyệt.

- Khi đang là Hội viên của Hiệp hội nếu muốn ra khỏi Hiệp hội, Hội viên phải gửi đơn đến Ban Chấp hành Hiệp hội, kể từ ngày nộp đơn xin ra khỏi Hiệp hội cũng là ngày bắt đầu chấm dứt quyền hạn và nghĩa vụ đối với Hiệp hội.

- Nếu Hội viên vi phạm Điều lệ Hiệp hội, vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động, trong 3 kỳ liên tiếp không tham gia sinh hoạt Hiệp hội mà không có lý do chính đáng, trong 3 tháng liên tiếp hoặc trong 01 năm không đóng hội phí, theo đề nghị của Ban kiểm tra, Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, nếu có ít nhất 2/3 số

lượng Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội đồng ý thì xoá tên khỏi danh sách Hội viên của Hiệp hội.

- Đề mời cá nhân, tổ chức làm Hội viên danh dự của Hiệp hội phải được Hội nghị toàn thể Hội viên Hiệp hội xem xét, nếu có ít nhất 50% Hội viên chính thức đồng ý thì Ban Chấp hành Hiệp hội có thư mời gửi cá nhân, tổ chức đó biết đề cá nhân, tổ chức đó trả lời đồng ý hoặc không đồng ý tham gia.

Chương IV TỔ CHỨC HIỆP HỘI

Điều 15. Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội.

Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội bao gồm: Đại hội, Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Thường trực Hiệp hội, Ban kiểm tra và Văn phòng Hiệp hội.

Khi có điều kiện Hiệp hội được chia thành các phân hội theo lĩnh vực hoạt động hoặc theo địa bàn hoạt động của Hội viên và sẽ tổ chức đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Đại hội Hiệp hội.

1. Đại hội Hiệp hội thường kỳ:

Nhiệm kỳ Đại hội của Hiệp hội là 05 năm, Đại hội thường kỳ của Hiệp hội giải quyết các nội dung chính sau đây:

- Tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo.

- Bầu Ban Chấp hành và Ban kiểm tra nhiệm kỳ mới.

- Xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội (nếu có).

- Báo cáo tài chính Hiệp hội.

- Những vấn đề khác theo yêu cầu của Hội viên.

2. Đại hội Hiệp hội bất thường:

Khi có ít nhất 1/2 Hội viên chính thức hoặc ít nhất 2/3 số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội đề nghị, Hiệp hội sẽ tổ chức Đại hội bất thường. Việc tổ chức Đại hội Hiệp hội bất thường phải được thông báo cho các Hội viên biết ít nhất 15 ngày trước ngày mở Đại hội.

Nội dung Đại hội bất thường của Hiệp hội là giải quyết những yêu cầu do Hội viên hoặc Ban Chấp hành đặt ra cho Hiệp hội.

Điều 17. Hội nghị Hiệp hội thường niên.

- Hội nghị Hiệp hội thường niên với sự tham gia của tất cả Hội viên Hiệp hội được tổ chức sinh hoạt mỗi năm một lần, trừ các cuộc hội thảo chuyên đề.

- Hội nghị Hiệp hội thường niên tổ chức vào Quý I cùng năm nhằm kiểm điểm hoạt động, đề ra phương hướng cho năm tiếp theo, báo cáo thu chi tài chính của Hiệp hội.

Điều 18. Ban Chấp hành Hiệp hội.

1. Thể thức bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm:

- Ban Chấp hành Hiệp hội được lựa chọn trong số Hội viên chính thức của Hiệp hội. Số lượng và cơ cấu cụ thể của Ban Chấp hành tùy thuộc vào số lượng Hội viên của Hiệp hội.

- Trong Đại hội Hiệp hội việc bầu Ban Chấp hành bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc đưa tay do Đại hội quyết định.

- Người được trúng cử vào Ban Chấp hành Hiệp hội nếu được trên 50% Hội viên chính thức tín nhiệm. Trường hợp người đạt trên 50% số phiếu nhưng ngang bằng với người còn lại thì Đại hội sẽ bầu lại cho những người có cùng số phiếu đó. Trường hợp này chỉ chọn ai có số phiếu cao hơn để trúng cử.

- Khi Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội vi phạm Điều lệ Hiệp hội, vi phạm pháp luật, không tham gia sinh hoạt Ban Chấp hành định kỳ trong 3 lần liên tiếp mà không có lý do chính đáng thì Ban Chấp hành đưa ra Hội nghị thường niên Hiệp hội xem xét. Nếu có trên 50% Hội viên chính thức tán thành thì bãi nhiệm Ủy viên Ban chấp hành đó.

- Nếu vì lý do không thể tiếp tục công tác, kể cả trường hợp Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội là người đại diện cho hội viên tập thể nhưng đơn vị đã có đơn xin rút khỏi Hiệp hội theo khoản 2, Điều 14 Điều lệ này, Ban Chấp hành Hiệp hội ghi nhận và báo cáo ra Hội nghị thường niên Hiệp hội hoặc Đại hội Hiệp hội. Việc có bầu thay thế hay không do Hội nghị thường niên hoặc Đại hội Hiệp hội quyết định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội:

- Thay mặt Hiệp hội điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội theo Nghị quyết, Chương trình công tác cả nhiệm kỳ và hàng năm của Hiệp hội.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và triệu tập Đại hội thường kỳ, Đại hội bất thường và Hội nghị thường niên của Hiệp hội.

- Quyết định mức chi tiêu nguồn tài chính, phụ cấp hoặc tiền lương cho Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành và tiền công cho nhân viên làm việc tại Văn phòng Hiệp hội.

- Quy định mức đóng hội phí hàng tháng hoặc hàng năm và xem xét miễn giảm mức đóng hội phí cho các Hội viên.

- Xem xét hồ sơ quyết định kết nạp Hội viên mới, quyết định xóa tên Hội viên khỏi danh sách Hiệp hội.

- Đại diện cho Hiệp hội trước cơ quan nhà nước và trước pháp luật; tham gia các cuộc họp do cơ quan nhà nước mời.

- Báo cáo định kỳ về hoạt động Hiệp hội cho cơ quan quản lý nhà nước địa phương.

- Xem xét khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng khi Hội viên lập thành tích xuất sắc; xem xét kỷ luật Hội viên theo đề nghị của Ban kiểm tra Hiệp hội.

- Ban Chấp hành Hiệp hội sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần. Có thể họp bất thường theo đề nghị của Ban Thường trực Hiệp hội.

Điều 19. Ban Thường trực Hiệp hội.

1. Thể thức bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm:

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Ban Chấp hành và Thư ký Hiệp hội được lựa chọn trong số các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội đương nhiệm do Đại hội Hiệp hội bầu trực tiếp. Tùy theo số lượng Hội viên và số Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Đại hội Hiệp hội quyết định số lượng các Phó Chủ tịch Hiệp hội, phân công Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hiệp hội, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành và Thư ký Hiệp hội.

Đại hội có thể giới thiệu ứng cử viên Ban Chấp hành Hiệp hội kèm theo chức danh phân công để Đại hội tiến hành bầu cùng lúc bầu Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc sau khi bầu Ban Chấp hành Hiệp hội.

Thể thức bầu các chức danh trên như thể thức bầu Ban Chấp hành Hiệp hội.

Khi bị miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội đương nhiên chức danh kèm theo cũng bị miễn nhiệm.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực Hiệp hội:

- Giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Hiệp hội, báo cáo với Ban Chấp hành Hiệp hội về kết quả giải quyết công việc trong kỳ họp gần nhất.

- Làm đầu mối giữa Ban Chấp hành Hiệp hội với các Hội viên, với cơ quan quản lý nhà nước địa phương, các tổ chức trong nước và ngoài nước khác về những hoạt động của Hiệp hội.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình công tác, cơ sở vật chất cho Hội nghị thường niên, Đại hội thường kỳ, Đại hội bất thường và các kỳ sinh hoạt Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Thu, chi hội phí theo mức do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định và các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân khác (nếu có); quản lý và sử dụng tài sản, tài chính của Hiệp hội. Chịu trách nhiệm báo cáo thu chi tài chính, sử dụng tài sản của Hiệp hội trước Ban Chấp hành, trước toàn thể Hiệp hội và trước pháp luật.

Điều 20. Ban kiểm tra.

1. Thể thức bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm:

Ban kiểm tra Hiệp hội gồm các thành viên được lựa chọn từ các Hội viên chính thức của Hiệp hội. Số lượng cụ thể do Đại hội Hiệp hội quyết định.

Thể thức bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Ban kiểm tra như thể thức bầu, miễn nhiệm của Ban Chấp hành Hiệp hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hiệp hội, việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Hiệp hội đối với Hội viên, cá nhân và tập thể Ban Chấp hành Hiệp hội.
- Giải quyết khiếu nại, tranh chấp, tổ chức hoà giải giữa các Hội viên khi có xảy ra mất đoàn kết, bất đồng.
- Giám sát, kiểm tra thu chi tài chính của Hiệp hội.
- Kiến nghị Ban Chấp hành Hiệp hội xử lý Hội viên vi phạm kỷ luật, vi phạm Điều lệ Hiệp hội.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do yêu cầu của Hội viên.

Điều 21. Văn phòng Hiệp hội.

1. Thể thức thành lập:

Văn phòng Hiệp hội được thành lập bằng quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Nhân sự của Văn phòng Hiệp hội gồm: Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội, Thư ký Hiệp hội và nhân viên giúp việc do Ban Chấp hành Hiệp hội ký hợp đồng tuyển dụng theo pháp luật về lao động hiện hành.

2. Nhiệm vụ của Văn phòng Hiệp hội:

- Giúp Ban Thường trực Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ theo khoản 3, Điều 18 của Điều lệ này, quản lý con dấu, phát hành công văn đi, lưu trữ công văn đến.

- Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành thường xuyên làm việc tại Văn phòng Hiệp hội, đồng thời phụ trách Văn phòng Hiệp hội, chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Chấp hành, trước Hiệp hội và trước Pháp luật về hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

- Mức phụ cấp cho Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

Chương V TÀI SẢN – TÀI CHÍNH

Điều 22. Các nguồn tài sản, tài chính của Hiệp hội.

Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự thu, tự trang trải mọi chi phí hoạt động của Hiệp hội.

1. Nguồn tài sản của Hiệp hội bao gồm:

- Mua sắm từ kinh phí của Hiệp hội.
- Tặng, cho của các Hội viên.
- Cơ quan nhà nước hỗ trợ bằng hiện vật.
- Tổ chức quốc tế tài trợ bằng hiện vật.

2. Nguồn tài chính của Hiệp hội bao gồm:

- Tiền thu lệ phí tham gia Hiệp hội.
- Hội phí do Hội viên đóng.
- Ủng hộ của các Hội viên.
- Trợ cấp của nhà nước (nếu có).
- Viện trợ giúp đỡ của các tổ chức quốc tế (nếu có).
- Khoản thu khác (dịch vụ tư vấn, phản biện) do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

Điều 23. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính Hiệp hội.

- Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định việc mua sắm tài sản từ kinh phí của Hiệp hội theo đề nghị của Văn phòng Hiệp hội.
- Văn phòng Hiệp hội chịu trách nhiệm thu, chi các khoản kinh phí của Hiệp hội theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội.
- Văn phòng Hiệp hội quản lý và sử dụng tài sản có được của Hiệp hội.
- Hàng quý, Văn phòng Hiệp hội có báo cáo kết quả thu, chi tài chính cho Ban Chấp hành Hiệp hội.
- Hàng năm, Văn phòng Hiệp hội có báo cáo quyết toán kèm theo bảng kiểm kê tài sản cho Ban Chấp hành Hiệp hội để báo cáo Hội nghị thường niên của Hiệp hội.

Điều 24. Phương thức giải quyết tài sản, tài chính khi Hiệp hội giải thể.

1. Hiệp hội giải thể khi có một trong những trường hợp sau đây:

a) Tự giải thể:

- Mục tiêu nhiệm vụ của Hiệp hội đã hoàn thành mà không có ý kiến đề xuất duy trì Hiệp hội của ít nhất 50% Hội viên chính thức.
- Số lượng Hội viên chính thức là doanh nghiệp không còn đủ số lượng Hội viên tối thiểu theo quy định của Nhà nước về điều kiện thành lập Hiệp hội.

b) Bị giải thể:

- Hiệp hội bị giải thể bởi Ủy ban nhân dân tỉnh khi:
- Hiệp hội không hoạt động liên tục trong 12 tháng.
 - Khi có Nghị quyết tự giải thể của Hiệp hội mà Ban Chấp hành Hiệp hội không thực hiện.
 - Hoạt động của Hiệp hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

2. Giải quyết tài sản, tài chính:

- Đối với tài sản, tài chính từ nguồn đóng góp của Hội viên sẽ thực hiện theo quyết định của Hội viên tại Hội nghị giải thể.
- Đối với tài sản, tài chính từ nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức Quốc tế, của nhà nước được bàn giao cho cơ quan tài chính địa phương theo quy định.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 25. Khen thưởng.

Đối với các Hội viên, kể cả Hội viên liên kết nếu thực hiện đầy đủ Điều lệ Hiệp hội, làm tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho Hiệp hội sẽ được Ban Chấp hành Hiệp hội xét khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Điều 26. Kỷ luật.

Đối với Hội viên không chấp hành Điều lệ Hiệp hội, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thì bị xử lý kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo cho đến xóa tên khỏi danh sách Hội viên.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội.

Chỉ có Đại hội Hiệp hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội và chỉ có hiệu lực thi hành khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 28. Hiệu lực thi hành.

Điều lệ này có 7 Chương, 28 Điều đã được thông qua tại Đại hội bất thường của Hiệp hội ngày 04 tháng 11 năm 2011 và có hiệu lực thi hành khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

PHỤ LỤC TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI

(Kèm theo điều lệ sửa đổi/bổ sung của Hiệp hội)

TT	Nội dung trước sửa đổi/bổ sung	Nội dung sau sửa đổi/bổ sung
1	Điều 1: Tên gọi, biểu tượng - Tên gọi là: HIỆP HỘI ĐIỆN GIÓ VÀ MẶT TRỜI BÌNH THUẬN. - Tên tiếng Anh: BINH THUAN WIND AND SOLAR ENERGY ASSOCIATION. - Viết tắt: BTWSEA.	Điều 1: Tên gọi, biểu tượng - Tên gọi là: HIỆP HỘI ĐIỆN GIÓ VÀ MẶT TRỜI LÂM ĐỒNG. - Tên tiếng Anh: LAM DONG WIND AND SOLAR ENERGY ASSOCIATION. - Viết tắt: LDWSEA.
2	Điều 2: Tôn chỉ, mục đích 2. Hiệp hội được thành lập nhằm mục đích đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin trong nội bộ Hiệp hội vì sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh “Bình Thuận”.	Điều 2: Tôn chỉ, mục đích 2. Hiệp hội được thành lập nhằm mục đích đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin trong nội bộ Hiệp hội vì sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp điện gió, mặt trời trên địa bàn tỉnh “Lâm Đồng”.
3	Điều 7: Trụ sở của Hiệp hội Trụ sở Hiệp hội đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.	Điều 7: Trụ sở của Hiệp hội Trụ sở Hiệp hội đặt tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.
7	Điều 11: Các loại hội viên 1. Hội viên chính thức: - Các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động trên địa bàn tỉnh “Bình Thuận”; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của tỉnh, các cá nhân là công dân Việt Nam phù hợp với quy định tại Điều 2 và Điều 10 của Điều lệ này tham gia Hiệp hội trong giai đoạn vận động thành lập Hiệp hội cho đến trước ngày tổ chức Đại hội Hiệp hội lần thứ I thì được công nhận là Hội viên chính thức. - Các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động trên địa bàn tỉnh “Bình Thuận”; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của tỉnh; các cá nhân là công dân Việt Nam phù hợp với quy định tại Điều 2 và Điều 10 của Điều lệ này nếu có đơn xin gia nhập Hiệp hội sau ngày tổ chức Đại hội Hiệp hội lần thứ I, được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét quyết định kết	Điều 11: Các loại hội viên 1. Hội viên chính thức: - Các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động trên địa bàn tỉnh “Lâm Đồng”; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của tỉnh, các cá nhân là công dân Việt Nam phù hợp với quy định tại Điều 2 và Điều 10 của Điều lệ này tham gia Hiệp hội trong giai đoạn vận động thành lập Hiệp hội cho đến trước ngày tổ chức Đại hội Hiệp hội lần thứ I thì được công nhận là Hội viên chính thức. - Các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động trên địa bàn tỉnh “Lâm Đồng”; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của tỉnh; các cá nhân là công dân Việt Nam phù hợp với quy định tại Điều 2 và Điều 10 của Điều lệ này nếu có đơn xin gia nhập Hiệp hội sau ngày tổ chức Đại hội Hiệp hội lần thứ I, được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét quyết định kết

nap theo quy định của Điều lệ này thì trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội. 2. Hội viên liên kết: - Các doanh nghiệp Việt Nam không có dự án trên địa bàn tỉnh “Bình Thuận”; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của tỉnh khác hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với Điều 2 và Điều 10 của Điều lệ này nếu có đơn xin gia nhập Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét quyết định kết nạp theo quy định của Điều lệ này thì trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.	nap theo quy định của Điều lệ này thì trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội. 2. Hội viên liên kết: - Các doanh nghiệp Việt Nam không có dự án trên địa bàn tỉnh “Lâm Đồng”; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của tỉnh khác hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với Điều 2 và Điều 10 của Điều lệ này nếu có đơn xin gia nhập Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét quyết định kết nạp theo quy định của Điều lệ này thì trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.
--	--